

1501049-84.2021.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501049-84.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2264084/2021 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 20512599 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO,

3786/21/929 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2264084 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA,

3786/21/929 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONILSON ALAN DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

RONILSON ALAN DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, § 1º, do Código Penal, porque no dia 27 de setembro de 2021, na Praça da Paz, nº 100,

Bairro Matadouro, nesta cidade e Comarca, subtraiu para si, durante o repouso noturno, 50 metros de fios de cobre, pertencentes ao Município de Bragança Paulista.

Recebida a denúncia aos 04 de outubro de 2021 (fl. 136), o acusado foi citado e apresentou sua resposta à acusação (fls. 162 e 176/177).

Ratificado o recebimento da inicial (fl. 179), o feito seguiu o seu curso regular. Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação (fls 230 e 280) e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl.280).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 303/307).

A defesa postulou a absolvição embasada na ausência de provas da autoria e na fragilidade dos depoimentos colhidos, além de pugnar a fixação de regime mais brando (fls. 311/318).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito se comprovou pelo documento de ocorrência (fls. 51/55), pelos autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 25/26 e 130), pelo laudo pericial de local (fls. 286/299), além da prova oral colhida.

A autoria igualmente é certa, não obstante as escusas inconvincentes do acusado, que em seu interrogatório negou a prática da infração.

Ronilson disse que na ocasião dos fatos encontrava-se na Concha Acústica quando guardas municipais ali chegaram e o prenderam sob à acusação de que ele havia subtraído diversos metros de fio de cobre. Argumentou que não estava em poder do material, tampouco havia se desfeito de uma sacola quando notara a presença viatura da guarda municipal.

No mais, ele se defendeu da imputação por simples negatória geral, sem explicar com coerência quais motivos teriam levado as testemunhas para lhe acusar injustamente da prática da infração.

Sua escusa não convenceu e restou isolada, conforme adiante se verá.

O GM Wagner narrou que naquela ocasião foi acionado para verificar a ocorrência de furto de fio de cobres na Praça Jacinto Osório. Contou que quando chegou próximo à caixa de luz existente lá existente visualizou um indivíduo carregando um saco preto. Quando ele percebeu a presença da viatura da guarda municipal, empreendeu fuga, arremessando o embrulho ao solo. Concomitantemente, visualizou um adolescente recolhendo um alicate do solo. Indagado sobre o objeto, ele mencionou que o indivíduo que havia corrido tinha dispensado a ferramenta. Salientou que recolheu a sacola atirada ao solo pelo agente durante a fuga e constatou que havia diversos metros de fios de cobre em seu interior.

Continuando a diligência, seguiu pelas proximidades, quando na Concha Acústica se deparou com o acusado, que possuía as mesmas características físicas daquele indivíduo que fugira da ação dos guardas, assim como também vestia casaco preto e calça jeans.

Realizada abordagem, com ele apreendeu algumas ferramentas comumente utilizadas para corte de fio. Ao final, informou que o adolescente que se encontrava no local lhe informou que antes da chegada da guarda municipal viu o acusado subtraindo os fios da caixa de luz. Em razão de tais fatos, conduziu-o à Delegacia de Polícia. Suas palavras são confirmadas pelo GM João, que de forma séria e coerente narrou que logo que chegou na praça, lugar do crime, visualizou um indivíduo carregando um saco preto, assim como certificou a fuga do agente e o momento em que ele dispensou aquele objeto que continha a "res furtivae". Aduziu, também, que o acusado foi capturado na Concha Acústica e que ele usava as mesmas vestimentas do indivíduo que fugiu dos guardas municipais.

Mencionou, por fim, que uma testemunha (adolescente) que estava no local confirmou aos guardas municipais que presenciou o acusado subtraindo os fios, bem como que, com a chegada dos guardas, ele empreendeu fuga.

Pontue-se, que durante a etapa policial, o adolescente Rian confirmou a versão apresentada pelos guardas municipais. Eis suas palavras naquela ocasião:

" (...) estava andando pela região da concha acústica, tomando um "corote". Quando estava passando na praça, viu um homem de casaco preto puxando uns fios e colocando num saco preto. Quando a guarda chegou, o homem saiu correndo e deixou cair um alicate no chão, que eu peguei. Depois, os guardas foram atrás do homem e pediram pra eu falar se era o mesmo que estava puxando os fios. Eu reconheci o rosto e as roupas dele, porque ele deu uma parada quando caiu o alicate, e confirmei para os guardas" -fl. 19.

Saliente-se que os depoimentos dos guardas municipais que participaram da ocorrência são harmônicos e uníssonos. Frisa-se também que ambos agentes públicos em seus depoimentos esclareceram, sem nenhuma contradição entre eles, a diligência que levou à captura e identificação do acusado, não havendo, em princípio, nada que desabone esses depoimentos.

Nesta esteira:

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES FURTIVA" ENCONTRADA EM PODER DO AGENTE. ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. 1. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de furto simples. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, § 8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10). 3. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora. Precedentes do TJSP. 4. Dosimetria da pena estabelecida de modo escorreito. Regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Recurso defensivo improvido. (TJ-SP - APL: 30091246520138260562 SP 3009124-65.2013.8.26.0562, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 30/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 05/04/2016)

Furto Reconhecimento fotográfico Palavra da vítima segura, coerente e sem desmentidos Inexistência de motivos para duvidar da veracidade dessas declarações Prova corroborada pelo depoimento de investigador de polícia Condenação mantida.

Furto Fraude Ardil utilizado pelo réu que foi capaz de facilitar a subtração, pois a vítima autorizou a entrada em sua casa Caracterização Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00123697620108260066 SP 0012369-76.2010.8.26.0066, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 27/02/2014, 4ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 06/03/2014)

Assim sendo, ficaram caracterizadas plenamente a autoria e a materialidade da infração.

A prova colhida comprova a ocorrência da majorante, uma vez que o crime foi praticado durante o repouso noturno.

Nesse sentido:

FURTO TENTADO, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Recurso defensivo. Preliminar de prescrição repelida. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Manutenção da causa de aumento do repouso noturno. Inaplicabilidade do privilégio previsto no CP, art. 155, § 2º, diante da ausência dos requisitos. Penas e regime preservados. Improvimento. (TJ-SP 30002585520138260146 SP 3000258-55.2013.8.26.0146, Relator: Eduardo Abdalla, Data de Julgamento: 01/12/2017, 11ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 04/12/2017)

FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. A prova oral colhida, juntamente com a prisão do réu em posse do bem subtraído, demonstram a prática do crime. O delito se consuma com a posse da res furtiva, desnecessária que seja mansa e pacífica. Entendimento firmado em recurso repetitivo, RESP 152445/RJ. A majorante se caracteriza com a prática da infração durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade, pouco importando que o veículo estivesse estacionado na via pública. A pena foi bem dosada. O regime inicial semiaberto é o adequado. NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO. (TJ-SP - APR: 00002676020158260611 SP 0000267-60.2015.8.26.0611, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 22/05/2018, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2018)

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pela condenada não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes recomendam exacerbação, conforme indicam as certidões de fls. 70/71 e 74/77. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não são diferenciados a ponto de justificarem maior reprovabilidade.

Presente a circunstância judicial que deve levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como fixo a pena pecuniária em 11 (onze) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data.

Na segunda fase, certificada a reincidência do agente (fl. 72), não utilizada para efeitos de maus antecedentes, suas penas serão elevadas em 1/6 (1 ano e 02 meses + 1/6 = 1 ano, 04 meses e 10 dias /11 dias + 1/6 = 12 dias-multa).

Por último, os depoimentos e documentos existentes certificam que o furto se realizou durante o repouso noturno. Logo, incidirá a causa especial de aumento denunciada (§1º, do artigo 155, do CP), motivo pelo qual as penas serão acrescidas de 1/3 (1 ano, 04 meses e 10 dias + 1/3 = 1 ano, 09 meses e 23 dias /12 dias + 1/3= 16 dias).

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime fechado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do agente. O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese. Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via.

Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo: 20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014)

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR RONILSON ALAN DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor supra especificado, face sua situação econômica.

A reincidência específica e os maus antecedentes impedem a suspensão condicional da pena, bem como, não se revela recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, §3º do Código Penal), restando seu cumprimento de pena em regime inicial fechado.

O sentenciado não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/2014).

Concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e providencie o necessário ao cumprimento da pena.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Bragança Paulista, 11 de maio de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA